

Лекция 14 (05.12.25)

Уголовное право

Предметом уголовного права выделяют три группы общественных отношений:

1. охранительные правоотношения (возникают между государством и преступником, носят односторонний характер, в силу которого государство имеет право наказать, а преступник обязан нести ответственность)
2. отношения связанные с удержанием лица от преступного посягательства, посредством угроз и наказаний содержащихся в УК.
3. регулятивные отношения, отношения или обстоятельства наступление которых исключают преступность деяния.

Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка, общественной безопасности, окружающей среды и конституционного строя.

Методы уголовного права

1. императивный
2. императивно-запретительный

Преступлением признается любое совершенное общественно опасное деяние запрещенное УК под угрозой наказания. В ст. 15 выделяют виды деяний по степени общественной опасности и следовательно по силе наказания:

1. преступления небольшой тяжести (умышленно-неосторожные, макс наказание не превышает 3 лет)
2. преступления средней тяжести (умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет и неосторожные, за совершение которые превышает 3 лет лишения свободы)
3. тяжкие преступления (только умышленные деяния, и максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы)
4. особо тяжкие (только умышленные деяния, наказания лишение свободы от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в некоторых странах смертная казнь, в России действует конституционный мораторий на смертную казнь)

В УК РФ фигурируют только физические лица. УК говорит, что уголовной ответственности подлежит лицо которому на момент совершения преступления было 16 лет. Также в УК рассматривают ряд преступлений где лицо является ответственным с 14 лет.

В УК рассматривают следующие виды преступлений по:

- умыслу
 - прямой (прямой - если осознавал общественную опасность деяния, предвидела возможность или неизбежность последствий и желала их наступлений)
 - косвенный (косвенный - если осознавал опасность деяния, предвидела возможность наступления последствий и допускала наступление этих последствий)
 - неосторожность
- по полноте преступления
 - оконченные (совершенное деяния)
 - неоконченные (приготовление и покушение)

Приготовление - при изготовления орудий, поиск соучастников, подготовка среды для совершения преступления.

Покушение - действия направленные на исполнение преступления, однако преступление не получилось совершить, по непредвиденным преступником обстоятельствам.

Виды соучастников преступлений

Исполнитель - лицо которое участвует в совершении преступного деяния или осуществляет посредством других лиц которые не несут уголовной ответственности (малолетние и инвалиды, чья инвалидность связана с психическими заболеваниями)

Организатор - тот кто организовал преступление (собрал преступную группу и координировал её действия, совершая управленческие функции), при этом не обязательно само участие в действиях.

Подстрекатель - склоняют других лиц к совершению преступления (уговоры,)
Пособник - те кто дают советы как совершить, информируют преступников, помощь в избавлении от улик и другая косвенная помощь в совершении преступления.

Уголовное наказание - это мера государственного принуждения, назначается только по приговору суда.

Виды наказаний содержатся в 44 ст. УК РФ.

Освобождение от уголовной ответственности

- Освобождение в связи с деятельным раскаянием (условия: небольшая или средняя тяжесть, лицо впервые совершило преступление, добровольно явилась с повинной, способствовало раскрытию преступления, загладила вред перед потерпевшими)

- По примирению с потерпевшими (условия: небольшая или средняя тяжесть, впервые совершило, примерилось и загладило причиненный вред)
- В связи с истечением срока исковой давности
- Амнистия (объявляется государственной думой)
- Помилование (президент)
- Замена или сокращение наказания